

1500850-07.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114751/2021 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 17580686 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 730/21/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2114751 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500850-07.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500850-07.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114751/2021 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 17580686 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 730/21/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2114751 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2021, pela manhã, no endereço indicado na inicial, o denunciado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 73 porções de cocaína e 73 pedras de crack, em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais. A Defesa apresentou alegações finais escritas, pugnando pela absolvição do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer seja considerada a atenuante da menoridade relativa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DECIDO.

Cumpra reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo toxicológico (fls. 161/163), pelo laudo pericial nas bolsas apreendidas (fls. 152/155 e 156/159) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É certo que o réu, na fase judicial, negou o ocorrido, aduzindo, em síntese, que estava no local com a finalidade de comprar drogas, sendo certo que não jogou qualquer bolsa após a abordagem.

O denunciado afirmou, ainda, que o dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho e que chegou a fumar com o outro indivíduo que estava no local dos fatos.

Contudo, as suas alegações não encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Neste sentido, os informes do policial civil HELIO TADEU, que, na fase judicial, afirmou que se dirigiu ao local conhecido como ponto de venda de drogas e, após uma incursão, acabou por se deparar com duas pessoas, um dos quais trazendo uma bolsa, ocasião em que este rapaz soltou a bolsa e fez menção de empreender fuga.

O policial civil disse que, após efetuar a revista, identificou que este rapaz trazia consigo uma bolsa menor, contendo dinheiro, sendo certo que a bolsa que foi solta continha drogas.

O agente público esclareceu, ainda, que havia um menor no local dos fatos, que estava comprando drogas, informando que o denunciado confessou-lhe os fatos.

Da mesma forma, o guarda municipal ROBERTO CARLOS, na fase judicial, trouxe versão assemelhada, dando conta de que o denunciado soltou uma bolsa no momento da aproximação, reafirmando que o réu confessou-lhe os fatos, dizendo que iria ganhar R\$ 100,00 pela mercancia das drogas.

Na fase investigativa, os agentes públicos trouxeram a mesma versão sobre os fatos (fls. 10/11).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos agentes públicos, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípua do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

Ainda mais, considerando as declarações da testemunha presencial ALAN MEDEIROS, menor que estava no local comprando drogas, que, na fase judicial, disse que "a loja caiu e pegaram eu e o mano que estava trampando".

A testemunha falou, também, que pretendia comprar maconha, no entanto, não havia esta droga no local, de modo que sequer chegou a comprar, muito embora já houvesse comprado em outra oportunidade de pessoa diversa.

Em acréscimo, cabe destacar que o exame de corpo de delito não apontou a existência de qualquer lesão corporal (fls. 79).

Assim, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Neste panorama, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia, constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que presentes a autoria, a materialidade, o dolo específico e a tipicidade da conduta.

Portanto, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a menoridade relativa do réu, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, diante da concordância do Ministério Público (fls. 181), reconheço a existência da causa de diminuição e fixo o redutor em seu patamar máximo, totalizando a pena o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por conseguinte, a pena fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, em substituição a ser indicada pelo juízo das execuções criminais, descontado o tempo cumprido de prisão cautelar; b) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, diante da substituição da pena cominada.

Ante o exposto, CONDENO LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, À PENA DE 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, que fica SUBSTITUÍDA, na forma acima determinada, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Por conseguinte, expeça-se alvará de soltura clausulado.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA